

1500120-02.2021.8.26.0626

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SABRINA DUARTE VAILÕES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

O Ministério Público acusa SABRINA DUARTE VAILÕES, qualificada à fl. 20, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500120-02.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500120-02.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SABRINA DUARTE VAILÕES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

O Ministério Público acusa SABRINA DUARTE VAILÕES, qualificada à fl. 20, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 104/106.

Defesa Prévia às fls. 177.

Recebimento da denúncia às fls. 208/210.

Audiência de Instrução às fls. 241/242.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 237/240.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a SABRINA DUARTE VAILÕES, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 06 de março de 2021, por volta de 19h, na Rodovia BR 101, km 31, Félix, nesta cidade e comarca de Ubatuba, transportava, para fins de tráfico, 1 tablete de cocaína, com peso bruto de 241,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "policiais rodoviários realizavam fiscalização de rotina em um ônibus (Viação Reunidas, itinerário: São Paulo/SP - Paraty/RJ), quando notaram que uma das passageiras, a ora denunciada, apresentava nervosismo excessivo. Realizada abordagem, os agentes encontraram 01 tablete de cocaína (241,8 g) no interior da bolsa que a denunciada trazia consigo. Indagada, Sabrina confessou os fatos dizendo que recebeu o pacote na Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu/RS para levá-lo até a cidade de Paraty/RJ, onde entregaria a encomenda para pessoa desconhecida e receberia dinheiro pelo transporte".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 01/03 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 09 pelo Auto de Constatação Preliminar, às fls. 10/11 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 138/140 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a testemunha Jorge, policial rodoviário federal, em síntese, disse que realizava fiscalização no posto da polícia federal localizado na praia do Félix, em Ubatuba. Um ônibus da empresa Reunidas foi parado; a bolsa da acusada foi revistada e localizado um saco com uma substância branca; colocado o reagente, foi confirmado que se tratava de cocaína; a acusada disse que pegou a droga na fronteira e iria entregá-la em Paraty/RJ.

Em juízo, a testemunha Fernando, policial rodoviário federal, em síntese, declarou que foi parado um ônibus e notaram um certo nervosismo da ré; um pacote foi encontrado e colocado no reagente, indicando positivo para cocaína; não se recorda se o pacote estava embaixo da poltrona ou dentro da bolsa da ré.

Em juízo, o(a) acusado(a) SABRINA DUARTE VAILÕES, por sua vez, confessou o crime e disse, em síntese, que pegou a droga na Ponte da Amizade e iria entregá-la em Paraty/RJ; afirmou que mora em Foz do Iguaçu/PR e que realizou tal comportamento porque estava sem dinheiro.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade interestadual. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante e pela própria acusada, que tinha plena consciência do caráter ilícito da atividade.

Ademais, é pertinente ressaltar a ausência de elementos capazes de indicar qualquer inimizade entre a acusada e os policiais que participaram da prisão, afastando-se a possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se, ainda, que a confissão da ré encontra-se em consonância com o caderno processual.

Portanto, uma vez que a prova oral se mostra em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de SABRINA DUARTE VAILÕES é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, infere-se que foi apreendido com a ré entorpecentes em quantidade considerável e de notável periculosidade (cocaína), de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, no patamar de 1/6, retornando a reprimenda ao mínimo legal previsto de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, conforme súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, posto que caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, no patamar de 1/6, elevando-se a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito. Por outro lado, verifica-se que a ré é primária, de bons antecedentes e não remanesceu suficientemente comprovado nos autos a efetiva dedicação às atividades criminosas ou qualquer relação com organização criminosa, sendo aplicável a redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no importe de 1/2, em razão das peculiaridades do presente caso (periculosidade social do entorpecente e exposição interestadual da droga), tornando a pena definitiva em 02 anos e 11 meses de reclusão, com o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 33, §3º e 59 do Código Penal, c/c artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR SABRINA DUARTE VAILÕES pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, com o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO.

Nos termos do artigo 44, é inviável/insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Faculta-se eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, tendo em vista que a ré encontra-se presa em regime domiciliar por este feito.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

GUILHERME, RÉ PRIMÁRIA. EXASPERAR A PENA PORQUE REALIZAVA O TRÁFIXO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL. COCAÍNA A ADROGA APREENDIDA E REGIME SEMIABERTO. FACULTAR E4VENTUAL APELO EM LIBERDADE. HÁ CONFISSÃO.

Autos n.1500120-02

A testemunha Jorge disse que realizava fiscalização no posto da polícia federal localizado na praia do Félix. Um ônibus da empresa Reunidas foi parado; a bolsa da acusada foi revistada e localizado um saco branco; colocado o reagente, confirmou se tratar de substância ilícita; a acusada disse que pegou a droga na fronteira e iria entrega-la em Paraty/RJ.

A testemunha Fernando declarou que foi parado um ônibus e notaram um certo

nervosismo da ré; um pacote foi encontrado e colocado no reagentes, que testou positivo para cocaína; não se recorda se o pacote estava embaixo da poltrona ou dentro da bolsa da ré.

A acusada disse que pegou a droga na Ponte da Amizade e iria entregá-la em Paraty; disse que mora em Foz do Iguaçu e que realizou tal comportamento porque estava sem dinheiro.